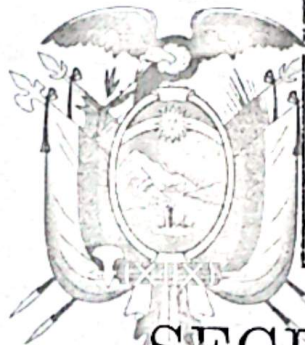


220960

NOTARIA DÉCIMA QUINTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



I. MUNICIPALIDAD DE EL EMPALME	
DIRECCIÓN FINANCIERA	
SECCIÓN AVALUOS Y CATASTROS	
CATASTROS ZONA RURAL	
CLAVE CAT	51659400
FECHA	07-11-2010
AREA TERRENO	7,7490 HAS.
ELABORO	[Signature]

SEGUNDO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA

DE: _____
PROTOCOLIZACIÓN DE LA PROVIDENCIA DE
ADJUDICACIÓN NO.1009G12936 DEL LOTE DE
TERRENO SIN NUMERO, SITUADO EN EL SECTOR EL
ACHIOTE, DEL CANTÓN EL EMPALME, DE LA
PROVINCIA DEL GUAYAS, DISTRITO OCCIDENTAL,
CON UNA SUPERFICIE DE 7,7490HAS., EXTENDIDA
OTORGADO POR: EL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO
AGRARIO (I.N.D.A.) - DIRECCIÓN EJECUTIVA, EN LA
CIUDAD DE QUITO EL CUATRO DE OCTUBRE DEL DOS
MIL DIEZ A FAVOR DE LOS SEÑORES ROSARIO
MARLENE MARCILLO ALAVA E ISDEL OSWALDO
A FAVOR DE: CASTRO CEDEÑO; Y DEMÁS DOCUMENTOS
RELACIONADOS A DICHA ADJUDICACIÓN

PROTOCOLO DEL AÑO: _____

2010

GUAYAQUIL, NOVIEMBRE 8 DEL 2010

Abg. GRACE ALMEIDA MORAN
R.U.C. 0911424851001



NOTARIA XV
GUAYAQUIL
Grace Almeida Morán
Abogada

Número



Protocolización de la Providencia de Adjudicación No.1009G12936 del lote de terreno sin número, situado en El Sector El Achote, del Cantón El Empalme, de la Provincia del Guayas, Distrito Occidental, con una superficie de 7,7490Has., extendida por el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (I.N.D.A.) - Dirección Ejecutiva, en la ciudad de Quito el cuatro de octubre del dos mil diez a favor de los señores Rosario Marlene Marcillo Alava e Isdel Oswaldo Castro Cedeño; y demás documentos relacionados a dicha adjudicación.-----
Cuantía: Indeterminada.-----
Guayaquil, Noviembre ocho del dos mil diez.-----

BLANCO
ESPANJO EN



NOTARIA XV
GUAYAQUIL
Grace Almeida Morán
Abogada

Diligencia: Por Mandato Judicial, en ocho fojas útiles incluyendo ésta, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas, de la Notaría Décimo Quinta a mi cargo, la Providencia de Adjudicación No.1009G12936 del lote de terreno sin número, situado en El Sector El Achiote, del Cantón El Empalme, de la Provincia del Guayas, Distrito Occidental, con una superficie de 7,7490Has., extendida por el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (I.N.D.A.) - Dirección Ejecutiva, en la ciudad de Quito el cuatro de octubre del dos mil diez a favor de los señores Rosario Marlene Marcillo Alava e Isdel Oswaldo Castro Cedeño; y demás documentos relacionados a dicha adjudicación. Guayaquil, Noviembre ocho del dos mil diez.-



Grace Almeida Morán
Abogada
Notaría Décimo Quinta
Cantón Guayaquil

Se protocolizo en el registro de escrituras públicas de la Notaría Décimo Quinta, a mi cargo, en fe de ello confiero este segundo testimonio, sellado y firmado en la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de noviembre del dos mil diez.-



Grace Almeida Morán
Abogada
Notaría Décimo Quinta
Cantón Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No 091029743-1

MARCILLO ALAVA ROSARIO MARLENE
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/
27 JULIO 1965
FECHA DE NACIMIENTO
001- 0255 00255 F
GUAYAS/ EL EMPALME
VELASCO IBARRA 1982

Marlene Alava Marcillo

ECUATORIANA***** E3333A2222

CASADO ISDEL OSWALDO CASTRO CEDENO

SECUNDARIA ESTUDIANTE

DELFIN MARCILLO
PAULINA ALAVA
GUAYAQUIL 20/02/2009
20/02/2021
FECHA DE CALIFICACION

REN 0798582

Isdel Oswaldo Castro Cedeno

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No 090888035-4

CASTRO CEDENO ISDEL OSWALDO
GUAYAS/BALZAR/BALZAR
17 DICIEMBRE 1965
FECHA DE NACIMIENTO
003- 0458 01332 M
GUAYAS/ BALZAR
BALZAR 1965

Isdel Oswaldo Castro Cedeno

FRONTERA DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** E334312242

SOLTERO

SECUNDARIA ESTUDIANTE

HUGO CASTRO
LUCIA CEDENO
GUAYAQUIL 21/06/2007
21/06/2019
FECHA DE CALIFICACION

REN 0067463

Hugo Castro Lucia Cedeno

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 14-JUNIO-2009

180-0033 0910297431
NUMERO CEDULA
MARCILLO ALAVA ROSARIO MARLENE

GUAYAS GUAYAQUIL
PROVINCIA CANTON
PASCUALES ZONA
PARROQUIA

Marlene Alava Marcillo

F/ PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 14-JUNIO-2009

115-0014 0908880354
NUMERO CEDULA
CASTRO CEDENO ISDEL OSWALDO

GUAYAS GUAYAQUIL
PROVINCIA CANTON
PASCUALES ZONA
PARROQUIA

Isdel Oswaldo Castro Cedeno

F/ PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR



INDA

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO AGRARIO
I.N.D.A.

Nº 098035

PROVIDENCIA DE ADJUDICACIÓN No. 1009G12936

PROVINCIA GUAYAS
SECTOR EL ACHIOTE
UBICADO EN
DISTRITO OCCIDENTAL

CANTÓN EL EMPALME
LOTE No. S/N
O NOMBRE S/N
PROYECTO

PARROQUIA GUAYAS
SUPERFICIE 7.7490 HAS.

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO AGRARIO - DIRECCIÓN EJECUTIVA

I. Quito, 04-10-2010

a las 14:44:22

VISTOS;

MARCILLO ALAVA ROSARIO MARLENE

con cédula (s) de ciudadanía número (s) 0910297431

de nacionalidad (es) ECUATORIANA de estado (s) civil(es) CASADO

conforme señala (n) el (los) interesado(s), quien (es) ha (n) presentado la Solicitud tramitada con expediente No. 1009G12936, para obtener La adjudicación del lote de terreno, cuyas características y ubicación se detallan a continuación:

PROVINCIA GUAYAS
SECTOR EL ACHIOTE

CANTÓN EL EMPALME
LOTE No. S/N
O NOMBRE S/N

PARROQUIA GUAYAS
SUPERFICIE 7.7490 HAS.



2. El predio es patrimonio del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario por L.D.A. Y LEY TIERRAS BALDIAS ART.1
protocolizada el e inscrita en el Registro de propiedad del Cantón

3. El precio para la adjudicación de la tierra objeto de esta providencia, es: el siguiente:

	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Tierra, por HAS.	\$ 18.00 x 7.7490	\$ 139.50
Linderación y/o verificación	\$ 0.60 x 7.7490	\$ 4.65
Intereses %		\$ 0.00
Mejoras		\$ 0.00
	PRECIO TOTAL	\$ 144.15

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON QUINCE CENTAVOS

El avalúo de la tierra y mejoras lo fijó: INDA S/N DE 28-06-2010

4. Para la cancelación de la cantidad señalada en el numeral 3, el (los) peticionario (s) acepta (n) la siguiente forma de pago:

DEPÓSITO POR TIERRA
Comprobante ingreso y/o
Recibo Caja Gral.No. (s)

15342

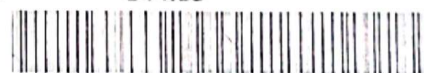
FECHA (S)
05-06-2010

VALOR (ES)
\$ 139.50
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

DEPÓSITO POR LINDERACIÓN Y/O VERIFICACIÓN
15342 05-06-2010

\$ 4.65
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 144.15

DEPÓSITO POR MEJORAS



5. Por haber cumplido los requerimientos legales ADJUDICASE a:

MARCILLO ALAVA ROSARIO MARLENE

el lote de terreno ya expresado, con la superficie que se deja establecida y con los linderos constantes en el informe de Linderación No. **S / N** de fecha **05-2010** y que a continuación se detalla:

NORTE:

CON BENITO SUAREZ MEDINA EN 823.5 M. S 87 16 E.

SUR:

CON ALICIA MERCEDES MARCILLO ALAVA EN 700.8 M. S 88 52 O.



ESTE:

CON ESTERO EL ACHIOTE EN 141 M. SIGUIENDO EL RUMBO.

OESTE:

CON GREGORIA MARCILLO ALAVA EN 128.3 M. N 4 1 O.

SE ADJUNTA COPIA DEL PLANO, INFORME DE LINDERACIÓN Y PLAN DE EXPLOTACIÓN

6. La presente Adjudicación queda expresamente sujeta a las siguientes condiciones resolutorias: A) Que el adjudicatario impida el libre acceso o tránsito por las servidumbres que hubiere o que estableciere el **INDA** u otra autoridad competente. B) Que el adjudicatario no cumpla el plan de manejo o explotación sustentable del área aprobado por el **INDA**. C) Por dolo es decir por engaño, fraude o trampa que distorsione o provoque equivocación a los funcionarios que deben informar o decidir sobre la Adjudicación. Se entenderá la misma causal cuando el dolo provenga de los funcionarios que intervergan en el trámite. La apreciación del dolo será probada dentro del trámite de resolución de la Adjudicación, sin perjuicio de la acción de nulidad ante el tribunal de lo Contencioso Administrativo.

7. Esta adjudicación no da derecho a saneamiento por Evicción y se realiza en relación a la cabida; sin embargo de lo cual, si la superficie fuere mayor a la expresada en esta providencia, el exceso continuará perteneciendo al Estado, que dispondrá libremente aun cuando estuviere cultivado, pero si la superficie fuere inferior a la expresada, ello no da derecho al adjudicatario para formular ninguna reclamación, debiendo conformarse con la superficie que existiere.



INDA

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO AGRARIO
I.N.D.A.

Nº 098035

PROVIDENCIA DE ADJUDICACIÓN No. 1009G12936

EXPEDIENTE No. 1009G12936

PROVINCIA GUAYAS
SECTOR EL ACHIOTE
UBICADO EN OCCIDENTAL
DISTRITO

CANTÓN EL EMPALME
LOTE No. S/N
O NOMBRE S/N
PROYECTO

PARROQUIA GUAYAS
SUPERFICIE 7.7490 HAS.



8. El INDA se reserva el derecho de verificar técnicamente la cabida y linderos del predio adjudicado.

9. Cuando se ha producido transferencia de dominio a favor de terceros la (s) adjudicación (es) pueden ser objeto de resolución por las mismas causas que habrían afectado al adjudicatario original. Los terceros adquirentes necesariamente se subrogarán en los derechos y obligaciones del adjudicatario.

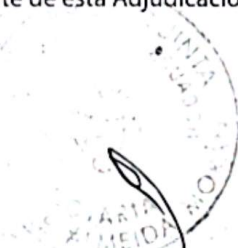
10. El adjudicatario ó quien lo subrogue en el derecho de dominio no podrá alegar plazo total pendiente en caso de incumplimiento del plan de manejo aprobado en la adjudicación que haya considerado plazos parciales para la explotación.

11. En caso de resolver esta adjudicación, el predio volviera al dominio del INDA libre de todo gravamen aunque estuviere en poder de terceros a cualquier título quienes deberán atenerse a la resolución dictada.

12. El Adjudicatario deberá entregar al INDA en un plazo máximo de 120 días después de la fecha de entrega de la Providencia de Adjudicación, una copia auténtica debidamente protocolizada e inscrita en el respectivo Registro de la Propiedad. En el caso de no hacerlo, se podrá dejar sin efecto o se resolverá la misma según, sea el caso.

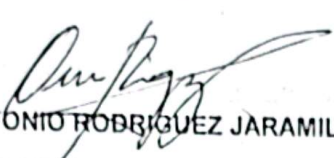
La presente providencia, una vez anotada en el Registro Catastral General de tierras del INDA.

Protocolícese en una Notaría, e inscribese en el Registro de la Propiedad Cantonal correspondiente, conjuntamente con el plano y el plan de manejo que forman parte de esta Adjudicación a costa del Adjudicatario.



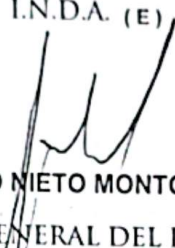
NOTIFÍQUESE y CUMPLASE...




MSc. ANTONIO RODRIGUEZ JARAMILLO
DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE DESARROLLO AGRARIO
I.N.D.A. (E)



CERTIFICO.-


Ab. Pablo Nieto Montoya AB. PABLO NIETO MONTOYA
SECRETARIO GENERAL DEL INDA SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO
NACIONAL DE DESARROLLO AGRARIO

La presente providencia queda anotada en esta fecha en el Registro Catastral General de Tierras del INDA en el Folio

No. 46 Tomo No. 57-A Quito 18-10-2010

CERTIFICO.-


Ab. Pablo Nieto Montoya AB. PABLO NIETO MONTOYA
SECRETARIO GENERAL DEL INDA SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO
NACIONAL DE DESARROLLO AGRARIO



ELABORADO POR: 
GBYE

PLAN DE EXPLOTACIÓN

DISTRITO: OCCIDENTAL DELEGACIÓN:	PREDIOS MENORES A 100 HAS.	Nº COD. PROV. 09	
1. DATOS GENERALES			
NOMBRE DEL (LOS) SOLICITANTE (S) ROSARIO MARLENE MARCILLO ALAVA			
NOMBRE DEL PREDIO: L/T			
2. UBICACIÓN			
PROVINCIA GUAYAS	CANTON: EL EMPALME	PARROQUIA: EL EMPALME GUAYAS	
SECTOR: EL ACHIOTE	ZONA:	SUPERFICIE: 7.7490 HAS	
3. PLAN PROPUESTO			
CULTIVOS	SUP. HAS.	PLAZO EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
CULTIVOS DE CICLO CORTO			
MAIZ	2.0000 HAS	EJECUTADO	MANTENIMIENTO
CULTIVOS PERMANENTES Y SEMIPERMANENTES			
CACAO	2.0000 HAS	EJECUTADO	MANTENIMIENTO
PASTIZALES			
PASTO	3.7000 HAS.	EJECUTADO	MANTENIMIENTO



CULTIVOS	SUP. HAS	PLAZO EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
MONTES Y BOSQUES			
OTROS			
AREA RESIDENCIAL	0,0490 HAS.	✓	
TOTAL:	7.7490 Has.	✓	



Yo (nosotros) ROSARIO MARLENE MARCILLO ALAVA

Me (nos) comprometo (emos) a cumplir el presente Plan de Explotación:

F. *Marlene Marcillo Alava*

F. _____

Nosotros (s): CARLOS BUSTAMANTE CANTILLO

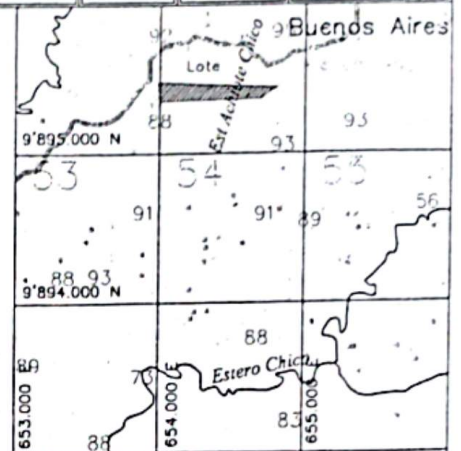
Técnico (s) del INDA, declaramos que el presente Plan es ejecutable en todas sus partes.

F. *Carlos Bustamante Cantillo*

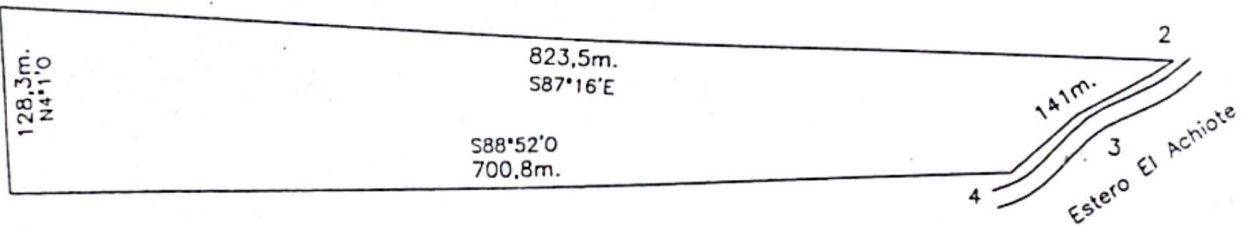
F. _____

LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO

LOTE DE ROSARIO MARLENE MARCILLO ALAVA

SUPERFICIE:
7,7490 Hs.FECHA:
MAYO 2010PROVINCIA:
GUAYASCANTON:
EL EMPALMEPARROQUIA:
LA GUAYASSECTOR:
EL ACHIOTEZONA:
17DATUM:
SAM 56ESCALA:
1:5000UBICACION
ESCALA 1:50.000REFERENCIA CARTOGRAFICA
GUAYAS
CT-NIII-E4, 3691-II
SERIE J721
EDICION 1-IGM

Benito Suarez Medina

Gregoria
Marcillo
Alava

Alicia Mercedes Marcillo Alava



06-AGO-2010 original

CUADRO DE COORDENADAS		
PUNTO	X	Y
1	653.994,00	9'895.480,00
2	654.816,06	9'895.440,85
3	654.750,14	9'895.405,30
4	654.657,00	9'895.365,00
5	654.003,00	9'895.352,00

ELIPSOIDE SAM 56

NORTE: Con Benito Suarez Medina en 823,5m. S87°16'E

SUR: Con Alicia Mercedes Marcillo Alava en 700,8m. S88°52'0.

ESTE: Con Estero El Achiote en 141m. siguiendo el rumbo.

OESTE: Con Gregoria Marcillo Alava en 128,3m. N4°1'0.

TECNICO RESPONSABLE

ING. JAVIER SUAREZ
RP. 02-C-2788

REVISION Y APROBACION INDA

Ing. Carlos Bustamante C.

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL EMPALME, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Siete de Diciembre de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato ADJUDICACIÓN en el Registro de PROPIEDADES de tomo 28 de fojas 28689 a 28707 con el número de inscripción 1480 celebrado entre:
([INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO AGRARIO en calidad de ADJUDICADOR],
[MARCILLO ALAVA ROSARIO MARLENE en calidad de ADJUDICATARIO]).

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Número	
Cód.Catastral/Rol/Ident.Predial/Chasis	Ficha	Actos
=====	=====	=====
Listado de bienes Inmuebles		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	8106	ADJ(1)

DESCRIPCIÓN:

ADJ =ADJUDICACIÓN



Dr. Jhonny Alcívar Vélez
Registrador de la Propiedad.



DECÁLOGO DEL NOTARIO

- 1.- Honra tu ministerio
- 2.- Abstente, si la más leve duda opaca la transparencia de tu actuación
- 3.- Rinde culto a la verdad
- 4.- Obra con prudencia
- 5.- Estudia con pasión
- 6.- Asesora con lealtad
- 7.- Inspírate en la equidad
- 8.- Cíñete a la ley
- 9.- Ejerce con dignidad
- 10.- Recuerda que tu misión es
"evitar contienda entre los hombres"

Abg. GRACE ALMEIDA MORAN

**NOTARIA
DÉCIMO QUINTA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

Dirección:

Baquerizo Moreno 1119 y 9 de Octubre 2do. Piso Oficina 202

Teléfono: 2310037 - Telefax: 2310161